



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

QUARTA SEZIONE

In persona del Giudice Unico, **Romolo Ciufolini** , ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.63684 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022

TRA

Parte_1 , *C.F._1* elettivamente domiciliato in Magliano Sabina (RI), Via Sabina n. 12, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Saul Todini (C.F. *C.F._2*) - indirizzo di posta elettronica certificata PEC *Email_1* Fax 0744.1963149 - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

OPPONENTE

E

Controparte_1 , *P.IVA_1* rappresentata e difesa dall'avvocato. *Parte_2* (C.F. *CodiceFiscale_3*) con studio in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emanuele Di Monte, Codice fiscale: *C.F._4* , alla Via Ottaviano 9, 00192 Roma, per procura in atti.

Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Conclusioni come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* si opponeva al precetto intimatogli da *Controparte_1* in forza di contratto condizionato di mutuo fondiario del 10/07/2007, sottoscritto tra le parti *Parte_3* (mutuante) e *Organizzazione_1* (mutuataria), cui è seguito - sempre tra le stesse parti - atto di quietanza finale e frazionamento in quote del 14/12/2009, per i seguenti motivi:

1) omessa notifica del titolo esecutivo, nella specie dell'atto di erogazione e quietanza, nonostante la prescrizione dell'art. 603 cod. proc. civ. secondo cui «il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo» e che l'art. 41, comma 1, T.U.L.B. non esenti il creditore fondiario dall'onere di notificare il mutuo anche al terzo proprietario, soggetto che è distinto rispetto alle parti contrattuali e che, dunque, dovrebbe essere destinatario dell'atto sul quale si fonda la preannunciata esecuzione forzata nei suoi confronti. Concludeva, quindi, nella seguente maniera: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione per tutti i motivi in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato all'opponente in data 13 maggio 2022, con conseguente declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della procedura esecutiva; - con vittoria di spese, compensi di causa oltre I.V.A. e C.P.A.”.

Si costituiva l'opposta *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa confutazione delle argomentazioni avversarie.

A seguito di udienza ex art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge e sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Motivi

L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo. In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato. (Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022). Afferma detta sentenza che nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. 16/7/1905, n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario. In tal senso si è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992, Rv. 476106-01: «Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo.» (nella motivazione si legge: «A norma del combinato disposto degli artt. 40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905 n. 646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art. 20 comma 3 dello stesso Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. Ciò comporta che, ai fini della procedura tra debitore originario e successore a titolo universale o particolare, con la conseguenza che l'Istituto mutuante potrà avvalersi per la realizzazione del suo credito della

procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass. 2.4.1982 n. 2027)»; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006). La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione dell'art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905 (abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1/9/1993, n. 385), secondo cui «Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.». Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993, l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. – il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) – detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il precedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ.. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 6/4/2022: «Non occorre notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.»)

Nella condivisibilità di tali affermazioni e nella considerazione che a maggior ragione si impone tale conclusione ove si rifletta che l'opponente si è accollato il mutuo azionato in precetto divenendo debitore del mutuatario-non essendo controvertibile in dubbio che l'azione proposta dalla Banca implichi adesione all'accordo intercorso con il debitore principale-, deriva l'infondatezza del motivo proposto.

.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da *Parte_1*, avverso il precetto notificatogli da *Controparte_1*, così provvede:

- Rigetta l'opposizione ;
- Condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 4217,00 per spese legali oltre iva e cpa ed euro 632,55 per spese generali.

- Roma, 11.7.2023

Il Giudice

Dott.Romolo Ciufolini